

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: April 2026

## SS 1 Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten fuer alle Vertraege, die zwischen

**Bike Haus Freiburg**

**Inhaber: Cevdet Akarsu**

**Heckerstraße 27**

**79114 Freiburg im Breisgau**

**Telefon: +49 155 6630 0011**

**E-Mail: bikehausfreiburg@gmail.com**

**USt-IdNr.: DE437595861**

(nachfolgend "Verkaeufers") und dem Kunden (nachfolgend "Kaeufers") ueber die Plattform kleinanzeigen.de oder im Ladengeschaeft geschlossen werden.

1.2 Es gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung gueltige Fassung der AGB.

1.3 Abweichende Bedingungen des Kaeufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkaeufers stimmt ihrer Geltung ausdruecklich schriftlich zu.

## SS 2 Vertragsschluss

2.1 Die Darstellung der Produkte in den Anzeigen stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.

2.2 Der Kaeufers gibt durch seine Kaufanfrage bzw. Bestellung ein verbindliches Angebot ab. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Verkaeufers das Angebot durch eine Auftragsbestaetigung oder Lieferung der Ware annimmt.

2.3 Der Vertragstext wird vom Verkaeufers nicht gespeichert und ist nach Vertragsschluss nicht mehr zugaenglich. Der Kaeufers sollte die Bestelldaten fuer seine Unterlagen sichern.

## SS 3 Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Alle angegebenen Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer gemaess SS 19 UStG (Kleinunternehmerregelung) oder den jeweils gueltigen Steuersatz.

3.2 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Barzahlung bei Abholung, Ueberweisung oder nach individueller Vereinbarung.

3.3 Bei Versand traegt der Kaeufers die Versandkosten, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Hoehe der Versandkosten wird vor Vertragsschluss mitgeteilt.

## SS 4 Lieferung und Abholung

4.1 Die Ware kann nach Vereinbarung im Ladengeschaeft abgeholt oder per Versand geliefert werden.

4.2 Der Verkaeufers bemuecht sich, die angegebenen Lieferzeiten einzuhalten. Lieferverzuuge aufgrund hoeherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse gehen nicht zu Lasten des Verkaeufers.

4.3 Mit der Uebergabe der Ware an das Transportunternehmen geht die Gefahr des zufaelligen Untergangs und der

zufaelligen Verschlechterung auf den Kaeufer ueber. Bei Verbrauchern geht die Gefahr erst mit Uebergabe der Ware an den Kaeufer ueber.

## **SS 5 Eigentumsvorbehalt**

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstaendigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkaeufers.

## **SS 6 Gewaehrleistung und Haftung**

6.1 Es gelten die gesetzlichen Gewaehrleistungsrechte.

6.2 Bei gebrauchten Waren ist die Gewaehrleistungsfrist auf ein Jahr ab Lieferung beschraenkt, sofern der Kaeufer Verbraucher ist. Gegenueber Unternehmern wird die Gewaehrleistung fuer gebrauchte Waren ausgeschlossen.

6.3 Der Kaeufer wird gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Transportschaeden zu pruefen und etwaige Maengel dem Verkaeufer unverzueglich mitzuteilen.

6.4 Der Verkaeufer haftet unbeschraenkt fuer Vorsatz und grobe Fahrlaessigkeit. Bei leichter Fahrlaessigkeit haftet der Verkaeufer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

## **SS 7 Widerrufsrecht**

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung, die Bestandteil dieser AGB ist.

## **SS 8 Beschreibung der Waren**

8.1 Unsere Angebote umfassen neue und gebrauchte Fahrraeder, Zubehoer und Ersatzteile.

8.2 Die Beschreibungen unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abbildungen sind Beispielbilder und koennen vom tatsaechlichen Produkt abweichen.

8.3 Bei gebrauchten Fahrraed sind altersbedingte Gebrauchsspuren moeglich. Der Zustand wird in der jeweiligen Anzeige nach bestem Wissen beschrieben.

## **SS 9 Streitbeilegung**

9.1 Die Europaeische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben in den AGB.

9.2 Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## **SS 10 Schlussbestimmungen**

10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der uebrigen Bestimmungen davon unberuehrt.

10.3 Gerichtsstand fuer alle Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulaessig, Freiburg im Breisgau.